

徐超与张亚卓等侵害著作权纠纷上诉案

案由：[民事](#) > [知识产权与竞争纠纷](#) > [知识产权权属、侵权纠纷](#) > [著作权权属、侵权纠纷](#)

案 号：[\(2016\)京73民终62号](#)

审理法官：[冯刚](#) [李志峰](#) [宋鹏](#)

文书类型：[判决书](#)

公开类型：[文书公开](#)

审理法院：[北京知识产权法院](#)

审结日期：[2018.12.28](#)

案件类型：[民事二审](#)

审理程序：[二审](#)

代理律师/律所：[史光辉](#) ,[北京市浩天信和律师事务所](#) ;[李维](#) ,[北京市法大（呼和浩特）律师事务所](#) ；

案例发文：[北京法院2019年优秀裁判文书](#)

发布日期：[2020.01.09](#)

权责关键词：[违法](#) [可撤销](#) [冻结](#) [第三人](#) [反证](#) [质证](#) [关联性](#) [证明责任](#) [证据不足](#) [维持原判](#) [改判](#)

案件要素：[知识产权](#) [知产侵权行为](#) [侵害作品署名权](#) [剽窃他人作品](#) [知产权属问题](#) [发明专利权](#) [发明专利权属](#) [知产侵权抗辩](#) [独创性](#) [职务作品的著作权归属](#) [法律责任](#) [法律责任承担](#) [装饰装修损失](#)

徐超与张亚卓等侵害著作权纠纷上诉案

北京知识产权法院

民事判决书

(2016)京73民终62号

上诉人（一审原告）：徐超。

委托诉讼代理人：李维，[北京市法大（呼和浩特）律师事务所](#)律师。

委托诉讼代理人：陈紫千。

被上诉人（一审被告）：张亚卓。

委托诉讼代理人：史光辉，北京市浩天信和律师事务所律师。

委托诉讼代理人：唐晓英。

被上诉人（一审被告）：孙明。

委托诉讼代理人：史光辉，北京市浩天信和律师事务所律师。

委托诉讼代理人：唐晓英。

被上诉人（一审被告）：赵育梅。

委托诉讼代理人：史光辉，北京市浩天信和律师事务所律师。

委托诉讼代理人：唐晓英。

被上诉人（一审被告）：顾漪。

委托诉讼代理人：史光辉，北京市浩天信和律师事务所律师。

委托诉讼代理人：唐晓英。

上诉人徐超与被上诉人张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪因侵害著作权纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院（简称一审法院）作出的（2014）海民（知）初字第22717号民事判决（简称一审判决），于法定期限内向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人徐超及其委托诉讼代理人李维、陈紫千，被上诉人孙明及被上诉人张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪之共同委托诉讼代理人史光辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

徐超上诉请求：1、撤销一审判决；2、改判支持徐超的全部诉讼请求，即判令张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪向杂志社申请撤销《牛磺酸抗大鼠闭合性脑损伤的保护作用》一文（简称涉案论文），在《神经外伤杂志》《中华神经外科杂志》赔礼道歉，共同赔偿徐超精神损失2万元、为制止侵权行为支出的律师费3万元、调查费3684元、翻译费2733元。事实和理由：1、一审判决对徐超是涉案论文研究课题的发现者、提出者，徐超作为项目负责人、科室负责人选定了该研究课题并制定了研究方案，并从2007年开始就带领孙明等人开始进行研究实验的事实未予以认定；2、根据我国关于科学学术论文国家标准，选定学术论文研究课题和制订研究方案、直接参加全部或主要部分研究工作并作出主要贡献、以及参加撰写论文并能对内容负责的人，按其贡献大小均可成为作者，徐超符合以上条件。

涉案论文发表时徐超就应当是作者，且贡献居于首位，应当为通讯作者；3、一审法庭调查不公正、不中立，影响本案判决结果；4、一审法院违反法定程序，直接导致一审判决错误、不公，一审法院没有归纳、明确诉讼焦点，更没有就归纳的争议焦点征求当事人的意见，一审法院没有围绕争议焦点对案件的基本事实完成质证，一审法院没有依法进行法庭调查，一审法院没有通知与本案判决结果有利害关系的第三人北京市神经外科研究所（简称神外研究所）参加本案诉讼。综上，一审判决认定事实错误，适用法律不当，程序违法。

张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪上诉答辩称：1、徐超的研究针对的是脑缺血问题而不涉及脑外伤，与涉案论文无关，徐超所称新药的审批与临床研究亦是针对脑缺血的，徐超也没有参与与涉案论文有关的实验研究，故徐超未对涉案论文作出实质性创作行为，不是涉案论文的作者；2、张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪是涉案论文署名的作者，对各自的署名无争议，徐超未参与诉争论文的创作，无权主张张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪存在署名问题；3、徐超退休后，张亚卓启动了牛磺酸对脑外伤的研究并参与了整个过程，是涉案论文的作者；4、涉案论文并未侵害徐超的著作权，不应当被撤稿；5、徐超所称一审法院程序违法的问题与事实不符，神外研究所不属于依法必须参与本案诉讼的第三人。综上，不认可徐超的上诉请求，请求法院驳回徐超的上诉请求。

徐超向一审法院提出诉讼请求：判令张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪立即向杂志社申请撤销涉案论文，在《神经外伤杂志》《中华神经外科杂志》赔礼道歉，共同赔偿徐超精神损失2万元，为制止侵权行为支出的律师费3万元、调查费3684元、翻译费2733元。事实和理由：徐超退休前是神外研究所研究员，长期从事脑血管病理学的研究，获得《牛磺酸制备抗缺血性脑血管病和颅脑外伤药物》发明专利。2004年7月徐超与神外研究所签订协议，进行抗缺血新药牛磺酸氯化钠注射液的开发和研究，2007年取得临床批件，后以3000万元的价格转让。自2007年起徐超带领孙明、顾漪、赵育梅开始进行“牛磺酸氯化钠注射液抗脑外伤作用的药效学研究”，约定由徐超负责牛磺酸新药的后续研究工作。2013年1月17日，美国学术期刊《神经外伤杂志》出版前在线编辑阶段，在其官网公开发布了涉案论文（英文名称《Protective Effects of Taurine Against Closed Head Injury in Rats》），导致该项新药核心技术秘密公开披露。2014年5月12日，该杂志编辑部将全文在印刷前通过官网发布，显示作者为孙明、赵育梅、顾漪、张亚卓，其中张亚卓为通讯记者（责任作者）。涉案论文主干部分来自徐超主持和指导的牛磺酸氯化钠注射液抗脑外伤作用的药效学研究成果，该论文应为徐超署名

，且应为通讯作者。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪的行为侵犯了徐超的著作权，将论文公开披露的行为导致新药核心技术秘密泄露，致使神外研究所和发明人徐超遭受巨大经济损失。

一审法院认定事实：

徐超原在神外研究所担任研究员工作，长期从事脑血管病理学的研究，2010年7月退休。1991年至1995年其作为负责人参与由上海医科大学、中日友好医院、协和医院、北京医科大学和神外研究所五个单位共同研究完成的《脑缺血继发性神经元损伤及其保护》专题，报告中有关于抗脑缺血药物的新的理论概念和策略，其中有“抑制性氨基酸受体激动剂的开发，特别是牛磺酸受体激动剂应给予高度重视”等内容。2000年4月14日研究所申请“牛磺酸制备抗缺血性脑血管病和颅脑外伤药物”的发明专利，授权公告日为2004年4月28日，专利号为ZL00106577.7，专利权人为神外研究所，发明人为徐超、孙明。权利要求书主要内容为牛磺酸在制备以0.1mg/kg体重-50mg/kg体重的剂量治疗涉及缺血性脑血管病或颅脑外伤的药物中的应用，说明书写明牛磺酸具有抗脑缺血作用，可改善脑血流、降低脑水肿、保护血脑屏障、减轻组织损伤、缩小梗塞灶，同时具有抗颅脑外伤作用。2004年7月30日，神外研究所与徐超签订协议，内容约定双方将抗脑缺血新药牛磺酸氯化钠注射液的开发及相关研究作为职务科技成果转化应用项目；神外研究所是徐超的工作单位和科技成果的完成单位，徐超负责项目的实施和完成，是科技成果的发明人、项目的策划人、负责人、主要完成人；项目内容包括脑缺血和脑外伤的专利申请，脑缺血新药申报，包括临床研究、后续工作和临床协助工作、新药机理研究、技术转让和作价投资；工作期限预期为6年，至2010年6月30日止；该成果为职务成果，知识产权归属神外研究所，徐超获得一定比例的转让收益或折算股份；研发期内神外研究所给徐超提供经费，按政策继续延聘徐超工作。后该抗缺血新药完成申报和临床研究并转让。2013年1月，徐超发现美国学术期刊《神经外伤杂志》出版前在线编辑的阶段发布了作者为孙明、赵育梅、顾漪、张亚卓的诉争论文，其中张亚卓为通讯记者（责任作者），2014年5月12日网站公布全文内容。徐超认为该论文主干部分来自其主持和指导的专利内容及新药牛磺酸氯化钠注射液抗脑外伤作用的申报材料。

针对以上事实，徐超提交以下证据：

证据1、标注为“八五”国家医学科技攻关项目专题合同的协议书。证据2、“牛磺酸制备抗缺血性脑血管病和颅脑外伤药物”的发明专利证书及说明书。徐超提出其中如水肿、BBB实验方法、设计等

内容，脑缺血与脑外伤均一致。证据3、2004年7月30日神外研究所与徐超签订的《协议书》（经公证）及情况说明。徐超表示虽然《协议书》系针对脑缺血，但脑外伤也要做，即便退休也要研究完成。证据5、国家食品药品监督管理局颁发的药物临床试验批件，申请人为神外研究所，徐超以此证实2007年4月，该新药已被批准进入临床试验。证据6、（2014）京长安内民证字第735号公证书，系徐超在2014年1月20日申请公证，对涉案论文的内容进行的下载。证据35、刊载在《神经外伤杂志》的涉案论文内容。徐超表示其中部分内容使用了专利和新药申报材料中的内容。徐超认可脑缺血和脑外伤的病理生理机制有相同和相似之处，牛磺酸作为一种神经保护剂对二者的药理作用机制相同，故上述治疗脑缺血的策略也可用于治疗脑外伤；脑外伤实验方案中选取牛磺酸的剂量与脑缺血相同，是其退休前研究的剂量；观察指标，神经评价等四个评价体系是其在脑缺血研究中独创的，张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪改名为行为评分。

证据19、20为2010年2月23日及2011年1月31日关于牛磺酸氯化钠注射液《科研项目委托合同书》、2012年8月28日神外研究所向江西济民可信集团有限公司转让牛磺酸氯化钠注射液新药技术秘密的《技术转让（技术秘密）合同》。

针对徐超以上提交的证据，张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示虽然证据3的《协议书》中徐超应协助完成的专利申请是针对脑缺血和脑外伤两项，但其中新药研发内容仅针对脑缺血，研发期限明确到2010年6月30日止。徐超表示合同预期6年，因为有技术风险和社会环境风险，应以实际履行为准，且《协议书》约定在本项科研成果保护期内不得单方面解除协议。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪认为应按照《协议书》约定的内容和截止日期确定《协议书》履行完毕。因脑缺血新药研究并未按期完成，徐超退休后参与部分与该新药相关的延续工作，脑缺血新药已经转让，合同已履行完毕。徐超表示其在职期间脑外伤的模型已经做好，完成了前期的工作，张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪将完成内容写成涉案论文。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示涉案论文系徐超退休后由张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪参与独立完成，因病症相近和使用药物相同，药效学的指标与统计方法和评价也为基本研究方法，故与专利及脑缺血药效研究内容有部分相似内容应属正常。涉案论文参考文献中引用4篇徐超与孙明等人完成的与牛磺酸治疗脑缺血的相关研究论文，前言中亦有提及。

徐超提交的证据4为2004年新药“牛磺酸氯化钠注射液”的申报资料，注明申请单位和研制单位为神外研究所，起止日期为2001年1月至2004年8月，负责人和联系人为徐超，试验者为孙明、徐超、

赵育梅等。徐超认为涉案论文抄袭了该研究方案的1-6项，包括实验模型、实验分组、给药剂量、给药途径、药效指标和统计学方法。其表示脑缺血和脑外伤的病理机制相似，研究方案和技术体系由其最初确定、建立和参与，孙、赵、顾三人过去是其手下团队，药效学的指标与统计方法大部分与其一样。

其证据29、30、31亦为新药“牛磺酸氯化钠注射液”申报资料内容，作为证据4的补充，包括立题目的、依据、临床定位、剂量选择依据、量效关系研究、手册等，说明由于脑缺血和脑外伤的病理机制相似，牛磺酸作为一种神经保护剂对两者的药理作用机制基本相同，以证明涉案论文的选题依据来自该新药申报资料。证据23、徐超新药“牛磺酸氯化钠注射液”申报资料手稿，证明徐超是牛磺酸氯化钠注射液治疗脑缺血药效学研究的负责人、核心完成人，是该项研究资料的亲自执笔撰稿人、通讯作者。

张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示关于牛磺酸治疗脑缺血和脑外伤方法的提出并非徐超的成果，此前早有他人提出，上述证据1、2证实徐超仅是在神外研究所工作期间主持完成了该项目的研究和归纳整理，科研成果也属五家单位共同所有，专利权人是研究所。即使涉案论文中部分内容使用了其中部分内容，亦为正常引用。徐超退休之前实际完成的新药研究工作系针对脑缺血，关于脑外伤的项目未正式启动。针对两种病症的实验内容有多处不同，但因为使用同种药物，针对相似的脑血管疾病，药性机理等文字的部分内容一致属正常，包括牛磺酸的理论概念和治疗策略等，均不属于著作权保护的范畴。

徐超还提交以下证据：

证据7、“脑缺血继发性神经元损伤及其保护”项目“北京市科学技术进步奖励申报推荐书”，及获得的“北京市科学技术进步奖荣誉证书”和卫生部表彰证书，证实五个研究单位完成项目及徐超的获奖情况，徐超排列为主题完成人的第一位。

证据8、中国药理通讯2004年第2期刊载的徐超在第十一届全国神经药理学术会议所作专题发言《牛磺酸抗脑缺血作用的研究》，肯定了牛磺酸的抗脑缺血的作用。

证据9、中国药理通讯2006年第4期刊载的徐超在第十二届全国神经精神药理学术交流会所作专题发言《神经保护剂研究中存在的问题和对策》，总结阐述了当时抗脑缺血药物的研发和临床治疗出现的新趋势和新策略。

张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪认为证据7-9系针对的牛磺酸作用的综述，并非论文，与脑外伤药效研究无关，与本案无关联性，不认可徐超的证明目的。

证据10为搜集文献目录、实验设备采购市场调查目录，证据11为搜集胞二磷胆碱文献检索结果，证据12为脑外伤模型制作的标准操作程序，证据26为证据11的翻译稿，证据27为翻译公司的资质证书。徐超表示上述证据证明其要求孙明搜索与脑外伤治疗相关文献并开始调查采购相关设备的情况；其决定选择胞二磷胆碱作为牛磺酸氯化钠注射液治疗脑外伤临床前药效学研究的阳性对照药，并安排顾漪对2000-2007年期间有关胞二磷胆碱用作神经保护剂的国内外文献检索，孙明和顾漪完成相关调查、检索，同时就直线加速制作大鼠闭合性脑外伤模型整理出制作程序。证据13为脑外伤药效学研究方案，证据14为Taurine抗脑外伤药效学观察，证据15为牛磺酸氯化钠注射液抗脑外伤作用的药效学研究方案，徐超表示上述内容均为其要求孙明完成，除了实验动物模型由“MCAO局灶性脑缺血模型”变换为“重力下垂闭合性头损伤模型”、阳性对照药由“脑复康”变换为“胞二磷胆碱”、增强了神经功能和组织学的远期观察之外，该研究方案的内容和结构与徐超制定的新药申报材料中牛磺酸氯化钠注射液抗脑缺血的药效学研究方案基本相同。

张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示上述证据均为针对脑外伤研究的资料的初步搜集，并非明确针对涉案论文的研究，这些是最基本的工作，涉案论文项目并未正式立项。顾漪认可徐超让其查过胞二磷胆碱的文献，但表示当时仅查询了资料，未做其他工作。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示该证据中部分页码为手写，部分为徐超自己打印加入，其中部分内容如大脑中动脉阻断、永久性大脑中动脉阻断等名称系针对脑缺血，在脑外伤中不会出现。徐超认为当时脑缺血项目已经完成，胞二磷胆碱作为牛磺酸治疗脑外伤的对照药由其制定，做了部分实验记录和试验模型。顾漪称脑缺血是研究组一直在做的项目，不存在申报完成就不再研究的问题。

一审法院要求徐超针对涉案论文内容与此前申报材料和专利内容相同或相近的部分举例说明，其提出涉案论文翻译稿中的“讨论”部分，认为与其证据9的2004年文章内容的第二、三段表达的内容基本一致，比如“牛磺酸的释放可能是TBI时一种强迫性的自身保护机制，TBI期间，牛磺酸可能通过细胞内外机制发挥其保护功能”等内容。

张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪认可涉案论文引用了徐超此前和孙明等人共同完成论文的部分内容，在涉案论文内容及参考文献中均给予注明，徐超所称专利和申报资料的内容均在上述论文中有所体

现。但均为同类研究观点，具体表述并不相同。徐超所述上述内容整段均标明了国外参考文献，是结论性的描述，将其译成中文表达均类似，故不涉及抄袭。徐超认可涉案论文的上述段落标注了若干处参考国外资料的来源情况，其认为涉案论文应该注明引用其专利说明书，但涉案论文没有引用。

一审法院要求徐超明确涉案论文抄袭其成果的内容，徐超认为涉案论文的思想立题和整个结构都与其新药申报资料内容一致，属于高级剽窃，抄袭其思路、研究方案、技术、结论、表达方式，包括其中的核心技术指标、主要药效学观察指标的选择原则、核心技术参数即给药剂量范围为5mg/kg-50mg/kg体重、实验结论的内容以及方法等。涉案论文与抗脑缺血的药效学研究资料相比，在试验动物、实验分组、给药剂量、给药途径、药效指标及测定方法上均基本相同。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示徐超所述不实，两者存在多处不同，但因为两者均针对脑血管疾病，使用同一药物，且研究此类药物的实验方法和过程基本一致，因此得出牛磺酸作用的结论和剂量趋于一致属正常。徐超所述过程和内容均为国家相关规定中的实验方法和评价指标，操作方法类似不应认定为抄袭，涉案论文中使用的模型、剂量均与徐超参与完成的脑缺血项目不同。专利中提到了部分脑外伤内容，但与涉案论文内容有很大差异，动物、模型、剂量、观察的主体等内容均不同，涉案论文内容完整，徐超所称研究思路系指牛磺酸可以治疗脑外伤病症，该研究思路不属于著作权保护的范畴。

一审法院询问徐超关于牛磺酸用于治疗脑血管疾病，实验模型、实验分组、给药剂量、给药途径、药效指标和统计学方法等内容是否为研究必须完成的过程和内容，徐超表示是必须要做的，科学论文的独创性在于前期的创意和构思，涉案论文的整体方案来自此前的脑缺血实验和研究；脑外伤模型在2007年已经完成，后又搜集相关材料，其与孙明一起开始做模型。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示，完成脑缺血新药研究后，针对脑外伤没有进行药效学相关研究，没有正式立项，只有些最初步的工作。

徐超提交的证据16为其手写脑外伤实验工作量的手稿，其表示系布局给孙明整个研究工作。孙明对此不予认可。

徐超证据17为神外研究所科研资金使用收支簿，其表示其中2009年购买大鼠和饲料等内容均用于脑外伤研究，2007年之后做的都是与脑外伤有关的实验。脑缺血相关药品的内容在2005年4月份报药监局审批，2007年5月批准之后就不需要再做实验了。孙明表示上述内容中有部分用于脑外伤研究，但该时间段也同时做脑缺血实验，2010年之后研究所人员仍在发表其他脑缺血相关内容的论文

证据18、神经介质室有关科研管理和技术保密要求工作会议纪要。内容为手写，要求实验人员动物购买要填写单据，及时反馈信息。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪不认可该证据的真实性，没有注明参加人员，亦无人签字。

证据21、徐超于2014年5月22日发给《神经外伤杂志》杂志社的律师函和译文，内容为在该杂志官网发现涉案论文，侵犯其署名权和人身权，此前亦曾于2013年4月和11月发函，未获答复。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示律师函是徐超单方意见，杂志社经过调查没有采纳。

证据22、国家药品评审中心王庆利与徐超一起发表的《急性缺血性脑卒中治疗药物非临床有效性研究及相关模型评价》文章以及二人通信。徐超表示量效关系等内容系其率先提出，1993年指导原则中没有量效关系，其他药的量效关系也只做3个点，由于其对牛磺酸的个性化的研究，使我国在研究新的神经保护剂方面有了新的要求。徐超以此证实其为牛磺酸作为神经保护剂的临床前药效学研究方案原创者。

一审法院询问牛磺酸在脑缺血和脑外伤两类病症上的使用有何区别，张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示脑缺血和脑外伤在科学研究上是两个领域，可以用一种药，一种药可以有多个适应症，缺血的研究已经由徐超负责并初步完成了，脑外伤刚刚起步，涉案论文只是对药理机制的研究，以后还会有进一步研究。徐超表示两者机制相似，使用同一个药物，申请专利时同时申请了两者。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示相似并非相同，审批针对脑缺血适应症，脑外伤适应症没有做。徐超表示由于牛磺酸作为一个品种申报新药，它的适应症是需要第一个完成以后，再申报第二个，不能同时申报，如果第一个失败了就不需要再申报第二个。

证据24（证据20的补充）为《技术转让（技术秘密）合同》，收款发票等凭证，证实2012年8月徐超作为研究所项目联系人和负责人与药厂签订合同转让技术，其退休后继续主导开发牛磺酸为神经保护剂的工作，也被研究所承认。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪认为该证据与本案无关，系针对脑缺血新药的转让；且科研工作与转让工作是两回事，后基于购买方的要求，负责人更换为孙明。

证据25、孙明、赵育梅、顾漪等人论文《胞二磷胆碱通过抑制氧化应激和钙蛋白酶（卡配因）过度活化抗大鼠闭合性头损伤保护大脑》。徐超认为张亚卓、孙明将《牛磺酸氯化钠注射液抗大鼠闭合性头损伤的药效学》研究成果拆分成两个部分，一部分为牛磺酸抗大鼠闭合性头损伤的药效学研究，

另一部分为该研究成果中关于阳性对照药胞二磷胆碱的研究。同时其认为两者所用量表不同，所述制模条件不同，涉嫌科学欺诈。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示科学研究都包含药效学研究，一个试验发几篇论文不一定，徐超的证明目的不能成立。

证据32、国家食品药品监督管理局审评中心《补充资料通知》，证明徐超在牛磺酸治疗脑缺血和脑外伤方面有贡献，当时都是徐超为负责人。证据33、有关自由落体脑外伤制模装置的材料，包括装置加工企业联系电话、联系人，文献示意图，徐超的联系日志，证明打击装置由其联系做制作，是针对脑外伤研究的必须设备。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪以系手写为由不认可证据33的真实性，表示打击机确实用于脑外伤研究，为脑外伤做准备是正常的，但当时并未正式开始项目。徐超表示打击机是其根据外国文献图做的，其将文献图给孙明，并带孙明去厂家，改进机器，提高垂直率，2008年初开始使用。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪认为装置系根据前人的文献制作，是通用模型，且2007年购买打击机后并没有开始做实验，直到2010年才开始做脑外伤项目。打击机针对脑外伤的一切研究均可使用，不限于牛磺酸药品的开发，且一直存在改进的空间。

证据34、《生物医学期刊投稿的统一要求》，其中对署名作者要求做出实质性智力贡献，徐超认为其对涉案论文做出了实质性贡献。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪认为徐超并没有证据证明参与涉案论文的工作，未参与撰写和修改，不符合署名要求。徐超表示系神外研究所强行让其退休。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示徐超到了退休的年龄，且合同已经到期。

证据36、发票凭证，证明徐超为制止侵权行为而支付的公证费、翻译费、调查费、材料复印制作费共计8541元。

张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪提交如下证据：

证据1、涉案论文和专利相关内容的差异比较，证实徐超诉称的专利内容与涉案论文在实验方案、动物模型、实验分组、给药剂量、观察指标、统计学方法等方面均明显不同，没有照搬专利上的方法和内容。徐超表示牛磺酸抗脑缺血和脑外伤专利是一起申请的，申请专利与药效学研究对文字要求不同，药效学研究更深入和完善，两者不可比较。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示起诉中徐超称其侵犯专利中的内容，故进行比较。一审法院要求徐超明确其所称被侵权的内容，徐超表示其对涉案论文的理论基础和方案设定、实验方式等有很大贡献，并不限于专利说明书中的文字内容。

证据2、张亚卓已经发表的颅脑损伤研究的13篇相关文章。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示张

从事该研究多年，发表了数十篇论文，具备脑外伤药效学研究的资质和能力。徐超提交的证据28为对上述证据的质证意见，其认为上述证据不能证明张亚卓有能力进行涉案论文所涉的科学研究工作，其中第2篇张亚卓不是第一作者，部分论文存在重复，部分论文并未发表在核心期刊。

证据3、神外研究所为涉案论文提供研究专项经费的票据和账目，包括实验所需要的设备、仪器、试剂、大鼠等，张亚卓签字批准，证实脑外伤药效学项目系在徐超退休后购买并投入实验使用。徐超表示提供经费不能说明张亚卓为论文做出贡献，张对其研究经费进行冻结，给孙明另立项目。

证据4、其他研究者关于牛磺酸对中枢神经系统损伤保护的8篇相关文章，证实徐超并非是从事牛磺酸对抗脑缺血损伤研究的唯一人员，当前通行的实验方案、动物模型、观察指标、论证方法等是众多科学家通过摸索、研究、改进取得的。其中两篇文章在涉案专利取得之前。徐超表示上述文章发表在徐超专利公布之后，研究内容（如所涉实验的牛磺酸给药剂量、实验观察指标明显不同）不能推定张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪独立于徐超的研究内容进行了涉案论文所涉实验研究。其中两篇系关于脊髓的，非针对脑外伤，与本案无关。

证据5、徐超向国际杂志社投诉后，杂志编辑部调查后的回复信件，证实杂志社经过核实并未采纳徐超的投诉意见，发表了涉案论文。徐超认为张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪没有提供合格中文译本，不认可该证据的真实性。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示当时未作公证，撤回该证据，但论文因徐超投诉后暂停发表，调查核实后已经发表，证实杂志社对徐超的投诉内容未采纳。

证据6、涉案论文立项后研究过程中部分PPT内容，时间为2010年12月至2012年8月，包括多篇孙明、顾漪、赵育梅的工作汇报，工作进程报告，研究背景和实验内容，证实相关实验在张亚卓的指导下进行，在2010年7月初步确定方案，并随着实验进程进行调整。徐超认为该证据系张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪单方制作的证据，对真实性不认可。

证据7、涉案论文相关的实验记录，证实涉案论文实验在徐超退休后正式开展，2012年10月18日结束，徐超并未参与实验活动，实验模型是孙明根据有关资料改进制作的，研究方案亦与徐超的不同。徐超认为证据7中的实验记录不真实，使用量表不一致，厚度和打击高度均有不同，故有伪造的嫌疑，与涉案论文不能对应。徐超认为实验直接使用了其退休前与孙明一起做的模型结果。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示最初的实验方案在具体操作上进行了部分修改，涉案论文中有部分未能体现存在疏忽，但不影响论文的真实性。徐超认为量表不能随意修改。其认为实验记录中有的页面编号为

2008，应为2008年所做实验。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示涉案文章虽然从2010年开始正式立项研究，但引用和参考了部分之前的文献及数据属正常。

徐超在诉讼过程中提交申请，要求一审法院调取2007年10月至2010年8月的实验记录，证实该期间进行了与脑外伤相关的药剂学实验。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示该阶段准备建立动物模型，尚未成功，但动物模型并不仅针对涉案论文，可以用于脑外伤所有研究实验。与论文有关的实验没有做，涉案论文本身没有用这个阶段的数据。徐超表示建立模型是这个课题的难点。顾漪表示2010年3月其与孙明做过动物模型，徐超并未给与指导；打击部分因为没有办法成功造成脑外伤，所以做了一阵又回去继续做缺血研究。徐超退休之后才启动脑外伤项目，数据演算都是孙明做的，徐超没有参与。

证据8、大鼠自由落体皮质打击伤模型图纸。系孙明根据有关资料进行的工作载体，模型制作自2010年6月中旬开始进行，中间一直在改动。徐超认为上述打击装置系其联系厂家制作，文献系其给孙明的。打击机上的电话号码与其工作本上记录的电话号码一致。

证据9、其他研究者发表的牛磺酸对脑缺血治疗作用的参考文献，证实该成果的思路和实验方案是众多科学家逐渐摸索，逐步完善的，徐超称涉案论文侵犯其大量原创思想不能成立。

徐超表示确实有多人对此进行研究，但与徐超所做内容不一样，给药剂量不同，实验方式选取的指标是最大的不同。

证据10、公证书，内容同徐超证据3，即2004年神外研究所与徐超签订的协议书，用以证实自2010年7月1日起徐超在神外研究所的全部开发和科研工作终止，没有参与涉案论文科研活动。

徐超表示2004年签约的目的是实施专利的转化，6年为预期时间。徐超表示新药只涉及脑缺血项目，且已转让。徐超表示签约时脑外伤尚未申报新药，与牛磺酸注射液有关的临床前研究应同时包含脑缺血，脑外伤，徐超主导提出，退休前进行了大部分工作，退休后仍从事了其中主导研究工作。

证据11、科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式，国际医学期刊编委会制订的《生物医学投稿统一要求》。针对生物论文，作者署名条件为在设计构思、获取数据或分析解释数据中作出实质性贡献；起草文章或对重要学术性内容作出关键性修改；对拟发表的文章最后审阅及定稿。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪认为徐超未参加论文写作，未对涉案论文进行修改，不符合署名要求。徐超表示其最初是课题负责人，也参加了实验过程，并进行了指导，应该被署名为通讯作者。

证据12、文档截图，证实外伤药效学研究方案和Taurine抗脑外伤药效学观察是一篇文档的两个部分，由孙明在2007年同一时间独立撰写。原告将其分为两个部分，称Taurine抗脑外伤药效学观察是在外伤药效学研究方案上的改进，在时间上存在先后顺序，没有事实依据，该方案与最终实施的方案也并不相同。徐超对证据12的证明目的不予认可。

证据13、14为日本专利的申请书和其他论文，证实关于牛磺酸可以治疗脑缺血和脑外伤在1998年已经申请专利，在徐超之前亦对此有类似论文。徐超称上述专利申请的实验方案不能支持其权利主张，被知识产权局驳回。论文存在作假，其写文章进行了否定。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示该日本专利报了19条，批准了6条，其仅以此证明牛磺酸治疗脑缺血和脑外伤病症并非徐超独创。徐超表示该专利系应用专利，无论什么剂型都受专利保护。

针对徐超提出的撤销涉案论文和致歉的诉讼请求，一审法院询问一般情形下的流程，以及致歉原因，徐超表示应由作者告知杂志社要求撤销，杂志社也可根据法院的判决结果在新一期杂志发表撤销声明。徐超表示其为牛磺酸药物治疗脑血管病的项目负责人，张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪在其不知情的情况下发表论文，未经其审核，侵犯其著作权，即牛磺酸治疗脑外伤成果的著作权，包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、获得报酬权等，且论文造假。其要求撤回论文，不要求署名。其认为立项就是签订了合同，专利是涉案论文方案的核心，研究方案包含脑缺血和脑外伤。针对牛磺酸治疗脑外伤的研究，其参与了选题立项，研究方案，实验技术路线，技术方案的质量控制，方法的成熟性，研究过程中碰到的技术难题的解决。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪认为徐超在研究所完成的研究项目和专利成果系职务成果，其退休后研究所人员继续开展相关研究工作，对此前的思路和方法等进行合理利用和发展，不侵犯徐超的权利。徐超退休前，脑外伤工作并未实际开展，徐超退休后科室重新组合，继续科研工作和发表成果，所以孙明选择脑外伤这个课题，实验方案在研究过程中有多次修改。且涉案论文与专利实质内容有很大差异。脑外伤与脑缺血虽有相似之处，但病症不同，机理不同，否则没有必要分别进行研究。2007年的方案都是孙明写的，涉案论文的实验方案与2007年方案亦存在不同。徐超认为其经过对比，两者基本一致。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示因均为针对脑血管疾病，有些数据的选择一致存在合理性，徐超对比时只挑了两方一致的部分，且操作规程和方案本身不属于著作权保护的范畴。关于涉案论文本身的质量是否具有可撤销性，需要较强的专业素质，不属于法院的审理范围。徐超未参与脑外伤药效研究的实验设计和操作，没有实质性贡献，在其

退休后该项目才正式开展，早期三个文档的作者都是孙明，徐超没有证据证实其参与了修改，故涉案论文不应为其署名，现署名方式与徐超无关。

后徐超提出申请，调取神外研究所2007年10月至2010年8月期间徐超负责课题的科研经费使用的报销凭证、记账凭证及购货发票，后明确至2007年1月2日至2010年9月30日期间徐超负责课题的工作人员孙明、赵育梅、顾漪的全部原始实验记录及实验材料（实验动物和化学试剂）的登记记录，希望以此证明脑外伤项目在2007年已经展开，动物模型在2008年开始制作。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪最初不同意提供上述证据，认为与涉案论文无关，且包含神外研究所技术秘密。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示在徐超离职时将自申请专利开始，到其离职之前形成的部分实验记录和账簿原件带走，虽经研究所多次催要，包括发送律师函，仍未归还，还将部分研究所的账簿原件作为证据在本案中提交。后张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示可以配合一审法院工作，提交原件供当庭查阅。徐超要求查阅其中2008年记录本，认为有建立模型内容的详细记录。孙明认可2008年确实做过模型，但因失败率太高停止，记录中有此内容。一审法院要求徐超将张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪提交资料中与涉案论文有关的实验指出，徐超表示被告资料不全。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示带来的15号记录本中，只有第008号实验记录证据中引用的内容，其他均与脑外伤研究无关。徐超认为008号记录本中2008年记录的情况只到4月，张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪解释4月以后做脑缺血项目，记录在001,002号本中。徐超认为实验老鼠用量与本案有关，脑外伤研究用鼠量不低于400只。

张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示008号本中的实验记录有3段，2010年3月-6月做完，没有最后的结论。徐超表示上述时间基本在其退休之前，记录本有后补的嫌疑。

张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪提交了研究室2009-2010年购买实验材料的票据，徐超认为不全，张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示部分账目在徐超处。后根据徐超提出的相关性说明，一审法院确定008号记录本和编号第xxx号单据可以作为本案证据使用。

张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪表示有关脑外伤的药效研究正式开始于2010年，模型确实在2008年试做过，但没有结果，涉案论文涉及的实验都是在徐超退休以后进行。徐超退休后对原研究人员准备和已经发表的文章给予各种投诉干涉，并向神外研究所主管单位多次投诉，均无结果，对神外研究所的正常工作造成影响。作为科研人员不可能抛弃多年的研究成果重新开始，孙明等人有独立的科研能力，专利及脑缺血项目也主要由孙明完成，在此基础上开展课题进行实验完成了涉案论文，不能

说徐超作为其曾经的领导，在牛磺酸药物治疗脑血管疾病方面有贡献，就要对后续与此相关的其他研究工作给予控制。

徐超认为其对脑外伤药效研究有实质性贡献，脑外伤项目是在脑缺血项目的基础上进行改进，不可能与徐超无关，也不应用造假的方式进行。

上述事实，还有一审法院的开庭笔录、质证笔录等在案佐证。

一审法院认为：

徐超作为负责人代表其所在神外研究所参加了1991年至1995年由五个单位共同研究完成的《脑缺血继发性神经元损伤及其保护》专题，后与孙明一起作为发明人申请“牛磺酸制备抗缺血性脑血管病和颅脑外伤药物”的发明专利，专利权人为神外研究所。2004年其与神外研究所签订协议，带领研究小组完成治疗脑缺血的新药牛磺酸氯化钠注射液的研究和临床等工作，亦为职务成果。徐超作为参与人、负责人、发明人，对上述成果付出智力劳动，享有署名权。

涉案论文系针对使用牛磺酸治疗脑外伤病理的实验研究成果，徐超提出论文内容抄袭上述专利内容及新药申报资料，抄袭部分主要为专利中的牛磺酸治疗脑缺血和脑外伤病症的结论和剂量范围，以及脑缺血新药的申报资料内容，包括研究中的实验模型、实验分组、给药剂量、给药途径、药效指标和统计学方法等内容。从本案证据及双方陈述可以看出，牛磺酸能够治疗脑血管病症等结论并非由徐超首先提出，新药申报资料中涉及的操作过程和要求等内容为该类研究正常且必要的步骤，因脑缺血和脑外伤的病理机制相似，牛磺酸对二者的药理作用机制相同，故脑外伤药效研究中相关剂量的选择、分组、给药途径和剂量、各种指标和统计方法等内容与脑缺血药效研究内容有部分相同或相似亦属正常。上述结论和方法的使用均为科学研究进步所需，不构成徐超所称抄袭。

徐超与研究所签订的合同中针对新药申报仅限于脑缺血项目，徐超提交的证实其退休前脑外伤项目已经正式开始进行的证据并不充分。此前无论专利还是脑缺血新药的相关权利均属于神外研究所，徐超对其直接参与的项目有署名权，但对其退休之后研究所人员作出的与此有一定关联的研究内容，其无权直接署名并要求为通讯作者。徐超退休前为牛磺酸治疗脑血管疾病和治疗脑缺血新药的研究作出贡献，但涉案论文系针对脑外伤项目，亦在涉案论文中将徐超此前参与完成的相关论文作为参考文献列出，已经公开对徐超此前完成的工作和贡献给予尊重。故其要求张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪致歉的诉讼请求一审法院不予支持。

关于徐超提出涉案论文中存在部分问题，要求张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪撤销已经发表的论文的诉讼请求，一审法院认为，已经发表的涉案论文具有很强的专业性，其中即便存在问题，是否足以要求撤回亦属专业问题，应由行业主管机构或专业杂志社决定。徐超曾多次将相关材料和投诉意见发给杂志社，并向神外研究所主管机构多次投诉，均未得到支持，一审法院对此亦无法做出专业判断，故徐超的上述诉讼请求一审法院无法支持。其提出的关于精神损失及诉讼合理支出的诉讼请求，因无侵权事实作为赔偿依据，一审法院亦不予支持。

据此，一审法院依照《中华人民共和国著作权法》[第十六条第二款第（一）项](#)之规定，判决如下：驳回原告徐超的全部诉讼请求。

本院对一审法院查明的其他事实予以确认。

二审期间，徐超向本院提交以下证据材料：**37、2008年度编号008《实验记录》**；**38、2007年1月至2010年10月《动物购买、使用登记表》**；（证据**37**与证据**38**为一审法院向神外研究所调取的证据材料。）**39、三份《工作人员延长退休年龄审批表》**；**40、孙明2015年4月9日发送的电子邮件**；**41、《药品研究实验记录暂行规定》**；**42、《科技工作者科学道德规范（试行）》**；**43、律师代理费发票以及一审证据28中孙明、徐超合作论文《局灶性脑缺血时牛磺酸的保护机制是由于上调钙蛋白酶抑制蛋白并下调钙蛋白酶和半胱天冬酶-3所致》的英文及中文翻译件**。此外，徐超还将张亚卓关于徐超投诉的回答及孙明对徐超起诉的回答作为其二审证据材料提交（分别编号为证据**44**及证据**45**）。

本院另查明，《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》国家标准（编号**GB7713-87**，简称**7713号国家标准**）**5.1.2.g**.规定，在封面和题名页上，或者学术论文的正文前署名的个人作者，只限于那些对于选定研究课题和制定研究方案、直接参加全部或主要部分研究工作并作出主要贡献、以及参加撰写论文并能对内容负责的人，按其贡献大小排列名次。至于参加部分工作的合作者、按研究计划分工负责具体小项的工作者、某一项测试的承担者，以及接受委托进行分析检验和观察的辅助人员等，均不列入。这些人可以作为参加工作的人员一一列入致谢部分，或排于脚注。

二审庭审中，双方当事人就以下问题予以明确阐述：**1、徐超明确其仅主张张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪侵害了其对于涉案论文的署名权**，并进一步明确主张张亚卓违反了《[中华人民共和国著作权法](#)》[第四十七条第一款第（三）项](#)的规定，孙明、顾漪、赵育梅违反了《[中华人民共和国著作权法](#)》

第四十七条第一款第（一）项、第（二）项、第（十一）项的规定。2、双方当事人均认可涉案论文为特殊职务作品，除署名权外的其他著作权应当归属于神外研究所；3、徐超认可孙明、赵育梅、顾漪为涉案论文的作者，但不认可张亚卓为涉案论文作者特别是通讯作者，同时坚持认为张亚卓是否涉案论文的作者及通讯作者应当在本案当中予以审理查明；4、双方当事人一致同意将7713号国家标准的有关规定作为认定涉案论文作者的依据。

二审庭审中，徐超主张涉案论文是《牛磺酸氯化钠注射液抗脑外伤药效学研究》研究项目（简称涉案研究项目）的成果，并主张运用以下证据材料证明其为涉案研究项目选定了研究课题并制定了研究方案：徐超在一审程序中提交的证据2、证据3、证据4、证据32、证据22、证据13、证据14、证据15、证据8、证据9、证据28，徐超在二审程序中提交的证据44、证据45、证据39、证据37、证据38等。徐超主张运用以下证据材料证明其直接参加涉案研究项目的全部或主要部分研究工作并作出主要贡献：徐超在一审程序中提交的证据10、证据11、证据12、证据33、证据17、证据13、证据14、证据15、证据9、证据22、证据28、证据31、证据16，徐超在二审程序中提交的证据38、证据37、证据44、证据45，张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪在一审程序中提交的证据7、证据12、证据8补充等。徐超主张运用以下证据材料证明其参加了涉案论文的撰写工作：涉案论文的前言部分对应证据28、涉案论文材料与方法部分对应证据37、证据38、证据31，涉案论文讨论部分对应证据31。

张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪针对徐超上述举证意见发表质证意见如下：证据2中的专利与涉案论文无直接关系，在科研活动中对专利的使用属于合理使用；证据3在具体实施中只做了与脑缺血相关的部分，不能证明涉案研究项目已经立项；证据4不是科研意义上的选题和立项；证据32与涉案论文没有直接关联关系，不能证明徐超的贡献；证据22论文涉及脑缺血与脑外伤无关；证据13及14是孙明独立完成的一篇文章；证据15的方案最终没有实施，与涉案论文的研究方案差别很大；证据17是针对脑缺血的研究，与脑外伤研究无关；证据8和证据9是徐超的发言，是对现有研究成果的总结，与涉案论文无关；证据44和证据45中张亚卓和孙明没有承认孙明受徐超安排从事相关工作，并特别阐述了在徐超退休之前脑外伤关键课题都没有做；证据39是徐超自己的主张，没有得到神外研究所的认可，与本案无关；证据37实验记录主要是建立动物模型，顾漪材料中的胞二磷胆碱都是用在脑缺血相关研究中的，不涉及脑外伤；证据38中购买的大鼠绝大部分用于脑缺血研究，还有部分是用于脑外伤模型，但这是公用的而非针对涉案论文，徐超签字的原因是其为研究室主任；证据28论文是关于脑

缺血的，且均有孙明起草，表述上有类似是合理的；证据10仅是市场调查而并没有采购，并不指向诉争论文，且仅为辅助性工作；证据11是文献检索，是资料的初步收集，当时涉案论文并没有立项；证据12徐超仅参与了撞击制作，涉案论文大鼠模型及评价与顾漪最初提出的不同；证据33的内容为徐超手写，真实性不认可；证据31针对的是脑缺血而不涉及脑外伤；证据16无法判断时间，对其真实性和证明目的的不认可；其余意见同一审程序中的质证意见。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪在一审程序中提交的证据7实验记录的相关数据是徐超退休后取得的，证据12可以证明该文稿是孙明独立完成，证据8的补充相关图文均是孙明独立完成。

本院认为：

徐超在本案中主张张亚卓并非涉案论文的作者，更不是通讯作者。对此，本院认为，徐超在未被认定为涉案论文的作者之前，对于张亚卓是否作者的问题无权提起主张，故该项主张不属于本案的审理范围，本院不予评述。若经生效判决认定徐超为涉案论文的作者，徐超可另案提出此主张。如果仅涉及学术不端问题，徐超可向有关部门提出。

本案中，双方当事人均认可将第7713号国家标准的规定作为认定涉案论文作者的依据。对此，本院认为，《中华人民共和国著作权法》第十一条第二款规定，创作作品的公民是作者。《中华人民共和国著作权法实施条例》第三条第一款规定，著作权法所称创作，是指直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动。对于不同类型的作品，由于其独创性内容的具体表现形式不相同，故对于创作行为的认定也应当遵循不同的标准和规律。在自然科学领域，实验类的自然科学论文往往是对实验设计方案、实验过程、数据统计分析及验证设计方案可行性并得出结论的客观记载，上述方案设计到撰写成稿的过程系由多人合作共同参与的，故论文的独创性表达并非由实际撰写者一人完成，而是反映了全部参与者的集体智慧。

第7713号国家标准将学术论文的作者范围限定在“选定研究课题和制定研究方案、直接参加全部或主要部分研究工作并作出主要贡献、以及参加撰写论文并能对内容负责的人”，是对实验类自然科学论文的创作规律的体现，是对我国著作权法所称创作行为在自然科学论文撰写领域的具体化，具有一定的合理性。故在双方当事人均认可将其作为认定本案涉案论文作者的依据的情况下，本院对此亦予以认可。此外，上述国家标准并不要求实施上述全部工作的人才能成为作者，只要完成上述工作中的一部分或几部分工作，即可成为作者。

一、一审法院未追加神外研究所参加诉讼是否程序违法

徐超主张，涉案论文是特殊职务作品，本案的处理结果与神外研究所有利害关系，故一审法院应当追加神外研究所为本案第三人参加诉讼而未追加，构成程序违法。对此，本院认为，首先，鉴于双方当事人对涉案论文构成特殊职务作品并无异议，在没有相反证据的情况下，本院对此予以认可。故涉案论文的署名权属于作者，其余著作权属于神外研究所。徐超在二审期间明确其仅主张对涉案论文的署名权，而未主张其他权项，故本案的处理结果不会对神外研究所的相关权利产生影响。其次，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第八十一条第二款规定，第一审程序中未参加诉讼的第三人，申请参加第二审程序的，人民法院可以准许。根据上述规定，即使神外研究所认为本案的处理结果与之有利害关系，也可以在本案二审程序中申请参加诉讼。本案中神外研究所并未提出相关申请，故本院及一审法院未追加其为第三人参加诉讼并无不当。徐超的相关上诉主张缺乏依据，本院不予支持。

此外，徐超还主张一审法院存在“没有归纳、明确诉讼焦点，更没有就归纳的争议焦点征求当事人的意见，没有围绕争议焦点对案件的基本事实完成质证，没有依法进行法庭调查”等程序违法。对此，本院认为，本案一审判决中已经明确记载了双方当事人提交的证据以及对方当事人的质证意见，并就本案争议的焦点问题进行了全面的记载和论述，故一审法院的相关审理程序符合规定。徐超相关主张缺乏依据，本院不予支持。

二、徐超是否涉案论文的作者

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，徐超主张涉案论文是涉案研究项目的成果，故徐超应当举证证明其在该涉案研究项目中实施了“选定研究课题和制定研究方案、直接参加全部或主要部分研究工作并作出主要贡献”的工作，或者实施了“参加撰写论文”的工作。

本案二审程序中，徐超就其证据的提交及运用情况进行了详细阐明。本院对其提交的证据认定如下：1、证据3《协议书》约定接下来的项目内容主要是后三项的“新药申报”、“新药药理学作用机理的研究”以及“新药的技术转让或作价投资”，结合证据4及证据31新药申报资料、证据5药物临床试验批

件及证据32《补充资料通知》，新药“牛磺酸氯化钠注射液”针对的适应症是局灶性脑缺血等“急性期缺血性脑血管病”，而并未涉及本案诉争论文中的“闭合性头损伤”，故证据3、证据4及证据5与本案不具有关联性；2、证据8《牛磺酸抗脑缺血作用的研究》及证据9《神经保护剂研究中存在的问题和对策》是徐超撰写的两篇论文，证据22是王庆利及徐超的合著论文，其内容是针对脑缺血的或者是基于当时对急性缺血性脑卒中给与神经保护剂治疗缺血引起的继发性神经元损害的相关研究的总结和对策，均不涉及涉案论文的“闭合性头损伤”，因而不具有关联性；3、证据13、证据14及证据15三份研究方案并非徐超制作，孙明亦不认可其是在徐超的指示和指导下制作，徐超未能证明其与该三份研究方案之间的关联性，故该三份证据亦不能作为证明徐超是涉案论文作者的依据；4、证据10中的文献目录是对当时现有的有关闭合性头损伤研究的论文成果综述，无法体现徐超在涉案研究项目中所做工作，且该综述的内容并未体现在涉案论文中，与涉案论文不具有关联性；证据10中的市场调查目录仅能体现辅助性、事务性贡献；5、证据11中的胞二磷胆碱在涉案论文中并未涉及，因而与本案不具有关联性；6、证据12中建立大鼠闭合性脑外伤模型的方式与本案涉案论文中的方式并不相同，且徐超未能证明其与该份证据的关联性；7、证据17未体现与涉案论文或涉案研究项目的关系，与本案不具有关联性；8、证据28中，署名张亚卓的论文与本案无关，无法据此证明徐超所做工作及贡献；署名徐超的论文均是针对脑缺血等疾病的，未涉及涉案论文的“闭合性头损伤”；9、证据16为徐超单方制作，在对方当事人对其真实性不予认可的情况下，本院对该份证据的真实性亦不予认可；10、证据33部分内容为徐超手写且无法体现与涉案论文的关系，部分内容为外文资料，不符合关于外文证据形式的相关规定，且亦无法体现徐超在涉案论文相关研究项目中的贡献。综上，上述证据均无法证明徐超在与牛磺酸抗大鼠闭合性头损伤相关研究项目中作出过实质贡献，因而不能成为涉案论文的作者。

证据2《牛磺酸制备抗缺血性脑血管病和颅脑外伤药物》发明专利权利要求书及说明书中，确实说明了牛磺酸具有明确的抗颅脑外伤作用并展示了相关实验方法及结果，但与涉案论文相关内容存在以下区别：1、大鼠颅脑外伤模型或大鼠闭合性头损伤模型的建立方法不同，具体而言，前者需用牙钻开直径7mm的颅窗，后者需在大鼠颅骨穹窿中粘直径0.45cm，厚2mm的金属圆盘；二者的打击高度及铁球或砝码的重量不同；2、牛磺酸给药剂量不同，前者为5mg/kg，后者为2 mg/kg、5 mg/kg、15 mg/kg、50 mg/kg；3、BBB破坏测定的具体步骤不同，如静脉注射伊文氏蓝的剂量、灌注的生理盐水是否含有肝素、是否需在福尔马林中培养以及是否需要离心等；4、前者缺乏神经行为评

价，MDA、GSH和乳酸水平及SOD活性的测定，海马的组织病理学检查等内容。通过上述区别可知，涉案论文的相关内容并非来源于证据2，故证据2不能证明徐超参与了涉案论文的相关创作。

证据37实验记录的内容涉及大鼠闭合性头损伤模型的建立及评价，但与涉案论文亦存在明显不同：1、大鼠闭合性头损伤模型的建立方式不同，如打击高度、打击重量等；2、实验记录并未涉及静脉注射牛磺酸；3、实验记录仅涉及神经行为评价及组织病理学检查，而并未涉及其他。通过上述区别可知，涉案论文的相关内容并非来源于证据37，且证据37中的实验记录人并非徐超，徐超亦未举证证明其与证据37所涉实验的关系，故证据37不能证明徐超参与了涉案论文的相关创作。证据38《动物购买、使用登记表》中有徐超签字的表格中仅有四份与大鼠闭合性头损伤或脑外伤实验有关，但其并未体现具体的研究项目及实验方法，无法看出其与涉案论文之间的关系。同样的，证据39也未体现具体的研究项目及实验方法，无法看出其与涉案论文之间的关系。

此外，徐超还将张亚卓、孙明的陈述意见以及其提交的证据7、证据8的补充及证据12作为认定其为涉案论文作者的依据。对此，本院认为，证据44张亚卓关于徐超投诉的回答及证据45孙明对徐超起诉的回答并未体现徐超对于涉案论文的贡献，张亚卓及孙明亦未在上述意见中承认徐超是涉案论文的作者；同样的，徐超未能说明张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪提交的证据7、证据8的补充及证据12与徐超的关联关系，故无法用以证明徐超在涉案论文的创作过程中作出贡献。

综上，徐超提交的证据不足以证明其在涉案研究项目中实施了“选定研究课题和制定研究方案、直接参加全部或主要部分研究工作并作出主要贡献”的工作，或者实施了“参加撰写论文”的工作。故本院根据现有证据无法认定徐超是涉案论文的作者。

徐超称，脑缺血与脑外伤所造成的继发性损伤基本是一致的，牛磺酸作为一种神经保护剂，对于二者的保护作用也基本一致。为此，徐超提交了多份其关于牛磺酸抗脑缺血作用的研究材料，用以证明其在牛磺酸抗脑外伤研究中亦有重大贡献，因而是涉案论文的作者。张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪对脑缺血与脑外伤及牛磺酸对二者作用的基本一致性表示认可。对此，本院认为，即便基于上述一致性，亦不能推出牛磺酸对脑缺血保护作用的研究可以涵盖或者取代牛磺酸对脑外伤保护作用的研究。在徐超对前者进行研究的基础上，他人当然可以继续对后者进行研究，这种研究相对于前者的研究具有独立的价值和意义，可以形成具有独创性的独立研究成果。因而，徐超对牛磺酸对脑缺血保护作用的研究所作的贡献不能延及至牛磺酸对脑外伤保护作用的相关研究之中。故徐超的相关主张缺乏

依据，本院不予支持。

综上，本案现有证据无法证明徐超参与了涉案论文的创作，是涉案论文的作者。故其关于张亚卓、孙明、赵育梅、顾漪侵害其对涉案论文署名权，涉案论文应当撤稿的主张不能成立，本院不予支持。

综上，徐超的上诉主张均缺乏依据，本院不予支持。依照《[中华人民共和国著作权法](#)》[第十一条](#)[第二款](#)、[第十六条](#)[第二款](#)第（一）项，《[中华人民共和国著作权法实施条例](#)》[第三条](#)[第一款](#)，《最高人民法院关于适用〈[中华人民共和国民事诉讼法](#)〉的[解释](#)》[第八十一条](#)[第一款](#)、[第九十条](#)，《[中华人民共和国民事诉讼法](#)》[第一百七十条](#)[第一款](#)第（一）项之规定，本院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1210元，由徐超负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长冯 刚

审判员李志峰

审判员宋 鹏

二〇一八年十二月二十八日

法官助理张 倩

书记员汪 舟

本案法律依据

[中华人民共和国著作权法](#)(2010修正) [第11条](#)[2款](#)
[中华人民共和国著作权法](#)(2010修正) [第16条](#)[2款](#)[1项](#)
[中华人民共和国著作权法](#)(2010修正) [第47条](#)[1款](#)[1项](#)
[中华人民共和国著作权法](#)(2010修正) [第47条](#)[1款](#)[2项](#)
[中华人民共和国著作权法](#)(2010修正) [第47条](#)[1款](#)[3项](#)
[中华人民共和国著作权法实施条例](#)(2013修订) [第3条](#)[1款](#)
最高人民法院关于适用《[中华人民共和国民事诉讼法](#)》的[解释](#) [第81条](#)[1款](#)
最高人民法院关于适用《[中华人民共和国民事诉讼法](#)》的[解释](#) [第81条](#)[2款](#)

[更多](#)

同案由重要案例

[杭州网易雷火科技有限公司与广州简悦信息科技有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷上诉案](#)
[云南货拼供应链有限公司与顺丰控股股份有限公司等侵害商业秘密及计算机软件著作权纠纷上诉案](#)
[陕西省人民检察院发布8起知识产权保护典型案例之六：高某宁与陕西某公司著作权侵权纠纷支持起诉案](#)
[北京泡泡玛特文化创意有限公司诉永康市冬暖五金制品厂侵害作品信息网络传播权纠纷案](#)
[深圳市九某科技有限公司等与成都乐某科技有限公司等侵害著作权及不正当竞争纠纷上诉案](#)
[浙江省高级人民法院发布10起2024年知识产权保护典型案例之二：德恒裕公共有限公司与某（广州）实业投资有限公司、阳春市某天然生物有限公司、冯某、浙江某科技有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷案](#)
[浙江省高级人民法院发布10起2024年知识产权保护典型案例之一：上海新创华文化发展有限公司与杭州某智能科技有限公司著作权侵权及不正当竞争纠纷案](#)

腾讯科技（北京）有限公司等与北京百度网讯科技有限公司等著作权侵权及不正当竞争纠纷上诉案

更多

本法院同类案例

某公司1；某公司2侵害作品信息网络传播权纠纷民事裁定书
某公司1等与某公司2侵害作品信息网络传播权纠纷民事裁定书
某电视台等与某公司1侵害作品信息网络传播权纠纷民事裁定书
某公司1等与某公司2侵害作品复制权纠纷民事裁定书
某有限责任公司等与尹某某著作权权属、侵权纠纷二审民事裁定书
某有限公司与某数据服务有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷二审民事判决书
某公司1与某公司2侵害作品信息网络传播权纠纷民事裁定书
某有限公司与某文化传媒有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷二审民事裁定书

更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯：如何快速找到您需要的检索结果？法宝 V6 有何新特色？



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/pfnl/a6bdb3332ec0adc49d88c5735bc9be26c493aeaea5e46778bdfb.html>